



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 104/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעים: 1. רן דוידוף
2. הילית שמיר דוידוף
ע"י ב"כ עוה"ד שי צוקרמן
מרחוב הירקון 113 תל אביב

- נ ג ד -

- הנתבעים: 1. אמיר בורוביץ
2. נמרוד בורוביץ
3. ג'נגו ושילה ניהול מסעדות בע"מ
4. הילה כספי
כולם ע"י ב"כ עוה"ד רון צין
מדרך מנחם בגין 52 תל אביב

ה ח ל ט ה

בהחלטתי מיום 19.05.13 הורתי לצדדים לסכם בשתי טענות מקדמיות – האחת, בנוגע לטענה בדבר סעדים שנתבעו בהליך מקביל בין הצדדים. השנייה, בנוגע לסמכות המפקח לדון בסעד שעניינו מתן צו האוסר על בעל דירה לפצל את דירתו לשניים בניגוד להוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 ולחייבו להרוס כל בניה שביצע לטובת פיצול הדירה.

טענות הנתבעים בקצרה הן כי במסגרת הליך מקביל בתיק 373/12 המתנהל בפני המפקחת הבכירה מירה אריאלי (להלן: "ההליך המקביל") נתבע כבר סעד בנוגע לדלתות שנאטמו בחדר המדרגות. בהליך דנן נתבעים עניינים נוספים שלא נכללו במסגרת ההליך הקודם ואין לאפשר פיצול תביעה למספר הליכים. נטען עוד כי עילת התביעה בנוגע ל"פיצול הדירה" עניינה בהוראות דיני התכנון והבניה שאין המפקח מוסמך לדון בהם.

בסיכומיהם טענו הנתבעים, בניגוד להחלטתי מיום 19.05.13, גם בנוגע להעדר סמכות המפקח לדון בסעד שעניינו הריסת קיר המפורט בסעיף 22 לכתב התביעה. לדידם, המדובר בעילה נזיקית שהמפקח אינו מוסמך לדון בה, עילת התביעה התיישנה ואין לתובעים (שאינן להם כל חניה גובלת עם קיר זה) כל עילת תביעה בהקשר דנן.

טענות התובעים בקצרה הן כי בהליך הקודם מדובר בצדדים שונים (תביעת נציגות ולא תביעה אישית) ובסעדים שונים שנתבקשו ומשכך אין קשר בין שני ההליכים. הזות הקיר הדרומי נעשתה תוך פלישה של הנתבעים לרכוש המשותף וזו לא התיישנה לאור היות המקרקעין מוסדרים. אין המדובר בעילה נזיקית או מכח דיני התכנון והבניה אלא מכח "הסגת גבול" המצויה בסמכות המפקח. התובענה כנגד הנתבעת 4 אין מקורה נזיקי או תכנוני אלא בגין ירידת ערך הדירה שבבעלות התובעים וזו מצויה בסמכות המפקח לפי הוראות התכנון המצוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 104/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סעדים שנתבעו במסגרת ההליך המקביל

הצדדים להליך המקביל הינם הנתבעים דנן מחד (הנתבעים גם בהליך ההוא) ונציגות הבית, שאיננה צד להליך דנן.

לכאורה, די היה בכך כדי להביא לדחיית טענת הנתבעים בהעדר זהות בין הצדדים בשני ההליכים.

אולם, בנסיבות דנן התובע 1 הינו גם זה אשר הגיש את התביעה בהליך המקביל מטעמה של הנציגות ולדידי לא ניתן להתעלם מעובדה חשובה זו כאשר אנו בוחנים את טענות הנתבעים.

וידוגש, סכסוך שעניינו הסגת גבול בדירה או ברכוש המשותף הינו סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף (ר' סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק")). עילת התביעה הינה עילה אישית של בעלי הדירות בבית. הנציגות היא זרועם הארוכה של בעלי הדירות בתובענה מסוג זה, בין היתר, מכח הוראות סעיף 69 לחוק. לא יכולה להישמע טענה כאילו התובע 1, הוא חבר הנציגות, הוא אשר מייצג בהליך המקביל, החריג במפורש את עילת תביעתו האישית כנגד הנתבעים מההליך שהוגש על ידי הנציגות (בשם בעלי הדירות לרבות בשמו הוא).

מכתב התביעה בהליך הקודם עולה כי סוגיית איטום הדלתות מחדר המדרגות הועלתה במפורש (סעיף 7 סיפא לכתב התביעה) ואף נתבקש סעד כללי להשבת מצב לקדמותו (סעיף 10). משכך, בהליך המקביל נתבע כבר הסעד המבוקש בסעיף 2. לכתב התביעה דנן ותביעה זו "בולעת" גם את עילת התביעה האישית של התובעים דנן. לא ניתן לנקוט בשני הליכים במקביל בגין אותה העילה ואותו הסעד המבוקש.

ויוער, אומנם, התובעת 2 לא צוינה כנציגת התובעת בהליך המקביל. אולם, בעלותה בדירה בבית הינה משותפת עם התובע 1 ומשנכללה עילת התביעה שלו ביחד עם תביעת הנציגות, נכללה גם עילת תביעתה (בגין אותה הדירה). ממילא לא נטען גם כי היא איננה מסכימה עם תביעת הנציגות בהליך המקביל או כי החריגה את עילת תביעתה מזו שמוצתה על ידי תביעת הנציגות.

לאור האמור לעיל אני מורה על מחיקת הסעד המבוקש בסעיף 2.ב. לכתב התביעה.

הנימוקים האמורים מצדיקים, מצידם האחר של הדברים, דחיית טענת הנתבעים לפיה יש לסלק את כל הסעדים שניתן היה לבקשם במסגרת ההליך הקודם.

העובדה כי בעלי דירות הסמיכו, למעשה, את הנציגות לנקוט בהליכים משפטיים בסוגיות קונקרטיות, אין בה כדי לעקר מתוכן את זכויותיהם הקנייניות והעיליות האישיות האחרות של בעלי הדירות בבית אשר לא נכללו במסגרת תביעת הנציגות. כך, למשל, יתכן ובעלי הדירות לא הסמיכו את הנציגות לנקוט בהליכים כנגד הנתבעים בנוגע ל"סגירת החורף" ובהתאם הוגשה התביעה בהליך הקודם. אין בכך כדי לשלול את זכותם האישית של התובעים, בעלי דירה בבית, לנקוט הליך עצמאי בגין הפגיעה הנטענת ברכוש המשותף (אשר גם להם חלק בזכויות בו). יתכן ותהיה לכך



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 104/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

השלכה בהכרעה לגופם של דברים לאחר שמיעת הראיות בהקשר זה, בפרט כאשר התובע 1 מנהל מטעם הנציגות את ההליך המקביל. אולם, אין בכך להצדיק את סילוק התובענה על הסף בשלב זה.

פיצול דירת הנתבעת 4 (סעיף 2.2. לכתב התביעה)

הדין בהקשר זה הינו עם הנתבעים.

מכתב התביעה עולה כי עילת התביעה בהקשר זה הינה ביצוע עבודות בדירת הנתבעת 4 "בניגוד להוראות חוק התכנון והבנייה" (סעיף 2.2.). אין כל טענה בכתב התביעה כאילו העבודות עצמן שבוצעו בדירת הנתבעת 4 גרמו לנזק כלשהו לדירות האחרות בבית או לרכוש המשותף. ויודגש, סעיף 2 לתקנון המצוי מדבר על "שינויים ותיקונים בדירה".

הטענה הנשמעת ע"י התובעים בהליך זה, לרבות בסיכום הטענות מטעמם בשאלות המקדמיות, היא כי עצם הפיצול, בנוסף לכך שהוא נעשה בניגוד להוראות דיני התכנון והבניה, גורם נזק בדמות ירידת ערך דירת התובעים (סעיף 41 לסיכומים).

אין המדובר בתביעה זו בהפרה של הוראות סעיף 2 לתקנון המצוי בהעדר כל טענה בדבר עבודות ספציפיות בדירת הנתבעת 4 אשר גורמות כשלעצמן לירידת ערך. המדובר, למעשה, בטענה בדבר השימוש בפועל שעושה בעל דירה בדירתו – שימוש בדירה כמפוצלת. ויודגש, מכתב התביעה עולה לכאורה כי אף אם יבוצעו שינויים בדירת הנתבעת 4 (ואין כל טענה לגבי גרימת נזק עקב שינויים קונקרטיים בדירה כאמור) הרי שללא שימוש בפועל בדירה כמפוצלת לא יגרם כל נזק לערך דירת התובעים. משכך, הרי שאין בידי התובעים עילת תביעה שמקורה בתקנון המצוי כאמור אלא מכח הוראות דין אחרות.

כפי שכבר פסקתי בהרחבה בתיק 294/11 נציגות הבית המשותף רחוב עמנואל הרומי 13 תל אביב נ' צביה אוחן (פורסם בנבו), מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה שכזו, ואין לי אלא לחזור על אשר כבר נכתב שם וחל גם בנוגע לתובענה דנן. ויוער, פסק הדין בעניין חורי שאוזכר על ידי התובעים בסיכומיהם אומר בדיוק את אותם הדברים.

בנוגע לעבודות פרטניות אשר בהן, כשלעצמן, יש כדי לגרום נזק לכאורה התייחסו התובעים בנפרד במסגרת כתב התביעה (ר' סעיפים 24-28 לכתב התביעה). באלו מוסמך אני לדון מכח הוראות התקנון המצוי, ועל כך גם הנתבעים אינם חולקים.

לאור האמור אני מורה על מחיקת הסעד המבוקש בסעיף 2.2. לכתב התביעה וכל הקשור בו.

הריסת קיר ובניתו בהתאם להיתר בניה (סעיף 2.3. לכתב התביעה)

אומנם, טענת הנתבעים בהקשר זה חורגת מהמסגרת שנקבעה בהחלטתי מיום 19.05.13. אולם, כאשר מתעוררת שאלה בדבר סמכותה העניינית של ערכאה שיפוטית, שומה עליה לבחון טענה זו, בפרט כאשר התיק מצוי, עדיין, בשלביו המוקדמים ביותר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 104/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מעיון בכתב התביעה עולה כי המדובר בטענה בנוגע לקיר הבית אשר כביכול נבנה לתוך שטח החניות הצמודות לדירות הנתבעים וכפועל יוצא השימוש בחנית הנתבעים מפריע למעבר ומהווה הסגת גבול.

בכל הקשור לעילת התביעה שעניינה דיני התכנון ובניה הרי שאינני מוסמך לדון ועל כך הצדדים אינם חלוקים.

כך גם אינני מוסמך לדון בנוגע להפרעת החניה בחניות הנתבעים למעבר במדרכה המצויה מחוץ לשטח הבית. בהקשר זה המדובר, באופן ברור, בעילת מטרד נזיקית שאינני מוסמך לדון בה (ר' גם בפרשת אוזן לעיל).

הצדק הוא עם הנתבעים גם בנוגע לטענתם, ככל שתוכח, כי אין לתובעים כל עילת תביעה בכל הקשור להסגת גבול בבניית הקיר לתוך שטח חניות הצמודות לדירות בבית שאינן של התובעים.

אולם, בכתב התביעה ובסיכומי התובעים בטענות המקדמיות נטען כי בניית הקיר נעשתה תוך פלישה לרכוש המשותף ותוך תפיסת חזקה ייחודית בשטח הרכוש המשותף (סעיף 16 לכתב התביעה). באלו, ככל שיוכחו, בודאי מוסמך המפקח לדון (ר' סעיף 72(ב) לחוק). משכך, לא ניתן לסלק התובענה, על הסף, מחמת העדר סמכות. ויוזכר, הסמכות העניינית נבחנת לאור הנטען בכתב התביעה. אם אין ממש בדברים הנטענים הרי שהתובענה תדחה לגופה.

לאור האמור ברי כי גם לא ניתן לסלק את התובענה, בשלב זה, מחמת העדר עילה ויריבות - המחלוקת אם מדובר בפלישה לרכוש המשותף או לחניות צמודות מחייבת בירור עובדתי שיש לעורכו במסגרת ההליך עצמו ולא בשלב מקדמי זה.

כך נכונים הדברים גם בנוגע לטענת ההתיישנות המחייבת בירור עובדתי, בין היתר, בשאלה היסודית המועלית על ידי הנתבעים בהקשר זה - האם הקיר הבנוי תואם את המצב הרישומי.

הנתבעים יוכלו לשוב ולטעון האמור במסגרת סיכום טענותיהם בגמר הדיון בתובענה.

פרוצדורה להמשך

בעיני דרך ההסכמה עדיפה ככלל ביחסים שבין שכנים בבית משותף והיא עדיפה בפרט כאשר הסיכונים העומדים בפני צדדים להליך גדולים מאשר הסיכויים "להשיג" את כל מבוקשם. על אף האמור לא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמות בהליך זה ובהליכים נוספים המתנהלים בניהם ואין ברירה אלא לקבוע את התיק לשמיעת ראיות, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום מהיום.

הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום נוספים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 104/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנ"ל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות. במהלך החקירות לא תותר הגשת מסמך אשר לא צורף לתצהיר.

עד שאינו מצוי בשליטתו של צד המבקש את העדות, יגיש אותו צד בקשה לשמיעת העדות ללא תצהיר. בקשה כאמור תוגש בכתב במועד שנקבע להגשת תצהירים מטעמו של אותו צד ויפורטו בה בקצרה העובדות אשר לשמן התבקשה העדות ומדוע לא ניתן להגיש תצהיר עדות ראשית מטעם אותו עד.

העתק מכל מסמך שיוגש למזכירות המפקח יועבר ישירות ובמקביל גם לצד שכנגד.

כל צד ידאג להתייצבות עדיו לשיבת ההוכחות.

התיק נקבע לשמיעת ראיות ביום 22.10.13 שעה 08:30.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס.

ניתנה בלישכתי היום ג' תמוז תשע"ג, 11 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב